

RECURSO CÍVEL Nº 5072698-07.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: OMAR DANIEL MENDEZ ANAYA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PARA RECONHECER TAL RUBRICA COMO INDENIZATÓRIA, DE MODO QUE, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17 NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para determinar que a UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL proceda ao afastamento da incidência do imposto de renda sobre a parcela "hora repouso alimentação (HRA) e à cessação dos descontos efetivamente ocorridos sob tal rubrica, bem como para condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores recolhidos a título de imposto de renda sobre a "hora repouso alimentação (HRA)", a partir de 11/11/2017, observada a prescrição quinquenal, com a aplicação da Selic desde o indevido recolhimento conforme entendimento consolidado no STJ, para restituição tributária. Em se tratando de verba de natureza tributária, os juros de mora e correção monetária deverão ser calculados pela taxa Selic, com incidência desde cada retenção indevida. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publiquem-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos Juizados de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5072698-07.2024.4.02.5101

510015409506 .V7

RECURSO CÍVEL Nº 5072698-07.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: OMAR DANIEL MENDEZ ANAYA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por OMAR DANIEL MENDEZ ANAYA contra a UNIÃO/FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração de inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre os valores recebidos a título de Hora Repouso Alimentação (Adicional HRA, AHRA/Dobra de Turno e Diferença Adicional HRA), com a restituição do montante recolhido no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A sentença (evento 16) julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO, sob a fundamentação de que diante da uniformização da interpretação legal pelo C. STJ em prol da incidência de imposto de rendas sobre as rubricas pleiteadas, em sentido contrário à tese defendida pela parte autora, assim como à luz do princípio da capacidade contributiva, impõe-se o afastamento do direito buscado.

Em sede de recurso (evento 22), o autor pugna pela reforma da sentença. Alega, para tanto, que por expressa previsão legal, a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, não mais cabe a incidência de imposto de renda sobre o AHRA, por não mais ser passível de figurar como rendimento do trabalho.

É o breve relatório.

Inicialmente, insta salientar sentença de que se recorre:

"SENTENÇA

Fundamentação Padronizada - Tipo B

Trata-se de ação proposta por OMAR DANIEL MENDEZ ANAYA em face de UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, conforme o procedimento da Lei n. 10.259/01, objetivando a restituição dos valores retidos na fonte a título de imposto de renda incidente sobre as rubricas Hora Repouso Alimentação (HRA), bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que justifique futuras retenções sobre tais verbas.

O Requerente argumenta que os valores pagos a título de HRA possuem natureza indenizatória, estando, por isso, isentos da incidência de imposto de renda.

Por outro lado, a Fazenda Nacional sustenta, em contestação, que a verba tem natureza remuneratória para fins tributários, sujeitando-se à tributação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

A controvérsia em análise diz respeito à possibilidade de incidência de imposto de renda sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação (HRA), previstos no art. 71, §4º da CLT e no art. 3º, inciso II, da Lei nº 5.811/1972. Esses dispositivos determinam o pagamento ao trabalhador pela disponibilidade durante o intervalo destinado ao repouso e alimentação.

Inicialmente, de acordo com o art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN), o imposto de renda incide sobre os rendimentos auferidos, sejam eles decorrentes de trabalho, capital ou combinação de ambos. Assim, a natureza jurídica da verba recebida — se remuneratória ou indenizatória — é determinante para a incidência ou não do imposto.

Embora a Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) tenha previsto no §2º do art. 71 da CLT que a HRA possui natureza indenizatória, a jurisprudência majoritária entende que essa alteração legislativa não modifica a natureza tributária da verba. Isso ocorre porque a definição do que é tributável cabe exclusivamente à legislação tributária, conforme o art. 109 do CTN.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as verbas pagas a título de HRA possuem natureza remuneratória para fins tributários. A jurisprudência afirma, de forma categórica, que a Reforma Trabalhista não alterou essa caracterização.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. INTERRUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.

(...)

3. A aventada violação ao princípio da dialeticidade também não se sustenta. O Agravo Interno da Fazenda Nacional, que levou à decisão de reconsideração ora agravada, foi bastante claro ao defender que "o fato de a Lei 13.467/2017, que alterou a redação do § 4º do art. 71 da CLT, ter atribuído natureza jurídica indenizatória/compensatória ao pagamento da AHRA não possui qualquer reflexo tributário. (...) cabe transcrever alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incide contribuição previdenciária e imposto de renda sobre a verba relacionada à supressão da hora repouso alimentação - HRA, paga como retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador, tendo em vista sua natureza eminentemente salarial (...)" (fl. 435, e-STJ).
3. O Superior Tribunal de Justiça superou a divergência existente entre as Turmas que compõem a Seção de Direito Público, uniformizando a orientação de que a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária.

4. A alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4º, da CLT não tem o condão de modificar o entendimento supra. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN)" (AgInt no AREsp 1.832.700/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.11.2021).

5. Agravo Interno não provido.

A fundamentação central desses julgados reside no fato de que a relação jurídica tributária deve ser pautada pela realidade dos fatos e pela legislação tributária, sendo irrelevantes normas de direito material trabalhista que busquem redefinir conceitos já consolidados no campo tributário.

Ademais, este Juízo não ignora que a questão também foi analisada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) no Tema 306. Naquele julgamento, a TNU firmou o entendimento de que a HRA possui natureza indenizatória, estando isenta do imposto de renda. Contudo, o referido julgado foi objeto de recurso ao Superior Tribunal de Justiça (PUIL 3742/RN), e, por isso, ainda não transitou em julgado, não tendo aplicação imediata.

Portanto, considerando o entendimento pacificado pelo STJ de que a HRA tem natureza remuneratória para fins tributários, é adequado e juridicamente consistente adotar essa orientação para a solução do caso.

*Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS**, com base no art. 487, inciso I do CPC.*

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência, de acordo com o art. 55 da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado.

Caso haja interposição de recurso, intinem-se as partes para contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos às Turmas Recursais com as devidas homenagens.

Na ausência de recurso, certifique-se o trânsito em julgado, proceda-se à baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Todavia, indo de encontro à argumentação supra, a Lei nº 13.467/2017, em seu artigo 71, § 4º trouxe alterações na CLT e dispôs expressamente que o pagamento de intervalo intrajornada suprimido tem natureza indenizatória.

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

(Redação dada pela

Dessa forma, não incide o imposto de renda, a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17. Foi nesse mesmo sentido que sedimentou, a 8ª Turma, a seguinte orientação:

"PRECEDENTE 8 TR HRA (HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO). NATUREZA REMUNERATÓRIA, COM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DEMAIS TRIBUTOS. SOMENTE PASSA A SER CONSIDERADA INDENIZATÓRIA, COM A MUDANÇA DA LEI TRABALHISTA, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467, MOTIVO PELO QUAL, A PARTIR DE TAL DATA, NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA. POSIÇÃO DO STJ.

Processo 5001105-09.2020.4.02.5116. Rel. LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA. Unânime. Sessão virtual de 18/08/2020."

Entende-se, por todo o exposto, equivocada a doughta sentença que entendeu pela natureza salarial da verba que, aqui, se discute. Desse modo, é necessária a reforma da sentença para que haja a declaração da não incidência de imposto de renda sobre HRA.

No tocante aos consectários legais moratórios, destaco que em termos tributários deve ser aplicada a SELIC. A qual, contudo, por ser um mix de correção monetária de juros, deve ser aplicada exclusivamente e desde o recolhimento indevido.

ISTO POSTO, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso para determinar que a UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL proceda ao afastamento da incidência do imposto de renda sobre a parcela "hora repouso alimentação (HRA) e à cessação dos descontos efetivamente ocorridos sob tal rubrica, bem como para condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores recolhidos a título de imposto de renda sobre a "hora repouso alimentação (HRA)", a partir de 11/11/2017, observada a prescrição quinquenal, com a aplicação da Selic desde o indevido recolhimento conforme entendimento consolidado no STJ, para restituição tributária. Em se tratando de verba de natureza tributária, os juros de mora e

correção monetária deverão ser calculados pela taxa Selic, com incidência desde cada retenção indevida. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publiquem-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos Juizados de origem.